

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2510/2530

บริษัท ซีรชียสตีลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 65 ตี

ค่านายหน้าในการขายสินค้าที่ได้จ่ายไปจริงนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

ค่าชดเชยความเสียหายเนื่องจากสินค้าที่ขายให้แก่ผู้ซื้อมีคุณภาพต่ำผิดข้อตกลงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหากำไร นำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตี (9) แห่ง ป.รฎีกา จะนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้

เมื่อรายจ่ายค่าซื้อที่ดินเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนอันเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตี (5) แห่ง ป.รฎีกา ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินจึงไม่มีอำนาจนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

รายจ่ายค่ารับเหมาปลูกปาล์มประดับพื้นเป็นรายจ่ายเพื่อทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินมิใช่รายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม จึงถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตี (5) แห่งป.รฎีกา จะนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 ให้ถือว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 3 ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี เพราะจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การแต่โจทก์มิได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าขาดนัด

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะในส่วนที่เป็นค่านายหน้าและค่าซ่อมรั้ว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า 'โจทก์นำสืบว่า โจทก์เริ่มประกอบกิจการค้าแผนเหล็กเคลือบดีบุกเมื่อ พ.ศ. 2519 และเสียภาษีโดยถูกต้อง ต่อมาปี พ.ศ. 2526 เจ้าพนักงานประเมินได้เรียกตรวจสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2522-2524 ผลการตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานประเมินไม่ยอมให้นำค่านายหน้า 3 ล้านบาทเศษและค่าดอกเบี้ย 5,000 บาท มาคิดหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ ปีพ.ศ. 2523 เจ้าพนักงานประเมินไม่ยอมให้นำค่านายหน้าและค่าขนส่งประมาณ 5 ล้านบาทเศษ ค่าดอกเบี้ย 35,000 บาท ค่าซ่อมรั้ว 20,000 บาท และค่าหุ้มที่ลดลงมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ ปีพ.ศ. 2524 เจ้าพนักงานประเมินไม่ยอมให้นำค่านายหน้าและค่าขนส่ง 6 ล้านบาทเศษ ค่าดอกเบี้ย 1 แสนบาทเศษ ค่าโอนที่ดินและค่าเสียหาย 2 แสนบาทเศษมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิโจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ยกเว้นเฉพาะค่าดอกเบี้ยและค่าหุ้นที่ลดลงซึ่งโจทก์ไม่ติดใจอุทธรณ์
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินถูกต้องแต่ลดเงินเพิ่มให้ร้อยละ
50 โจทก์เห็นว่าการประเมินและการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่
ชอบ เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้นโจทก์ได้จ่ายไปจริงกล่าวคือ สำหรับค่านายหน้าใน
ปีพ.ศ. 2521 กองตรวจภาษีอากร กรมสรรพากรยินยอมให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
คำนวณกำไรสุทธิ สำหรับปีพ.ศ.2522 โจทก์จ่ายค่านายหน้าให้แก่บุคคลที่เป็นนาย
หน้ารวม 33คน และหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากรแล้วปรากฏตามเอกสารหมาย
จ.3 แผ่นที่ 52 ถึง 56 สำหรับปี พ.ศ. 2523 - 2524 โจทก์ทำสัญญาให้ห้างหุ้นส่วน
จำกัดศรีพลอยก่อสร้างเป็นนายหน้าปรากฏตามเอกสาร จ.6 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรี
พลอยก่อสร้างได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.9 ถึง จ.14, จ.17
และตามงบดุลหมาย จ.18 ค่าจ้างในการขนส่งนั้นในปี พ.ศ. 2523, 2524 โจทก์ได้
จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้างเป็นผู้ขนส่งสินค้าส่งให้แก่ลูกค้าเพราะยอดขายสูง
ขึ้นโดยมีรถบรรทุกเพียงคันเดียวขนส่งไม่ทัน ใบเสร็จค่าขนส่งปี พ.ศ. 2523 รวมอยู่
ในเอกสาร จ.9 ถึง จ.14 ปีพ.ศ. 2524 อยู่ในเอกสารหมาย จ.17 แผ่นที่2 ในปีพ.ศ.
2523 โจทก์ซ่อมรั้วเพราะถูกรถเฉี่ยวชนเป็นเงิน25,000 บาท ปรากฏตามภาพถ่าย
หมาย จ.19 สำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินซึ่งเดิมโจทก์ซื้อมาจะขายต่อมาจะ
ทำเป็นโกดังแต่ก็ไม่ได้สร้าง นอกจากนั้นปรากฏว่าสินค้าที่ส่งมาจากประเทศเกาหลีไม่
ตรงตามสัญญาโจทก์จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า 180,000 บาท ปรากฏตาม
เอกสารหมาย จ.22 จ.23 ต่อมาได้รับชดใช้จากประเทศเกาหลีเมื่อปีพ.ศ. 2525 จึงนำ
ลงบัญชีเป็นรายรับของปี พ.ศ. 2525 สำหรับเรื่องค่าหุ้นลดลงนั้น โจทก์ได้ซื้อหุ้น
บริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด เมื่อปีพ.ศ. 2520, 2524แต่ปรากฏว่าในวันสิ้น
ปีพ.ศ. 2523, 2524 หุ้นบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด มีราคาตกลง ปรากฏใน
งบดุล ตามเอกสารหมาย จ.16 จ.18

จำเลยนำสืบว่า รายจ่ายสำหรับค่านายหน้าในปี พ.ศ. 2522, 2523 และ 2524 นั้น ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มีการจ่ายเงินค่านายหน้าเพราะลูกค้าโจทก์รายใหญ่ ๆ มีประมาณ 10 บริษัท บริษัทเหล่านี้ชี้แจงว่าการซื้อขายไม่มีนายหน้า เงินค่านายหน้าที่จ่ายให้แก่บุคคล 33 คน ก็จ่ายวันเดียวกันคือวันที่ 28 ธันวาคม 2522 ส่วนที่จ่ายให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้างก็ตรวจสอบไม่ได้ แต่จากการตรวจสอบแบบแสดงรายการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัดพลอยก่อสร้างไม่ปรากฏว่ามีรายได้จากค่านายหน้า สำหรับค่าขนส่งนั้นปรากฏว่าในปีพ.ศ. 2522 ไม่มีรายจ่ายค่าขนส่ง ในปีพ.ศ. 2523, 2524 ปรากฏว่ามีการซื้อรถบรรทุกเพิ่มอีก 1 คัน และมีรายจ่ายค่าซ่อมและค่าน้ำมันยานพาหนะสูงมาก จากการตรวจสอบบริษัทแผนเหล็กวิลาสไทย จำกัด ซึ่งขายแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกให้กับโจทก์ ปรากฏว่าผู้ขายจะนำแผ่นเหล็กส่งให้แก่ลูกค้าของโจทก์โดยตรง มิได้นำมาเก็บที่โกดังของโจทก์ก่อน การซื้อที่ดินหรือการซื้อหุ้นถือเป็นการลงทุนจะนำมาหักเป็นรายจ่ายไม่ได้ ดังนั้นค่าธรรมเนียมในการโอนหรือค่าของหุ้นที่ลดลงจึงนำมาหักเป็นรายจ่ายไม่ได้ สำหรับที่ดินเจ้าพนักงานถือเป็นทรัพย์สินได้หักค่าเสื่อมราคาแล้ว สำหรับค่าซ่อมแซมนั้นปรากฏว่าที่จริงเป็นค่าตกแต่งสำนักงานจึงนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ ส่วนค่าเสียหายปรากฏหลักฐานทางบัญชีเพียงว่าบริษัทเกียรติฟ้าจำกัด ลูกค้าโจทก์ได้รับแผ่นเหล็กวิลาสไต้หวันไม่ปรากฏมีการชดเชยค่าเสียหายค่าเสียหายที่ได้จากประเทศเกาหลีก็เป็นคนละปีจึงนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้

พิเคราะห์แล้ว สำหรับเรื่องดอกเบี้ยปรากฏในคำฟ้องข้อ 4.2 ว่าโจทก์ไม่พอใจ นอกจากนั้นปรากฏจากคำเบิกความของนายวรวิทย์สุธีรัชย์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ว่า สำหรับประเด็นในเรื่องดอกเบี้ยทั้งหมดและค่าหุ้นที่ลดลงนั้นโจทก์ไม่พอใจอุทธรณ์ ดังนั้นประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณเป็นกำไรสุทธิที่เป็นปัญหาจึงมีเฉพาะค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและค่าซ่อมแซมรั้วว่าโจทก์จะนำมาถือเป็นรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

ปัญหาเรื่องค่านายหน้าสำหรับปี พ.ศ. 2522 จำนวน 3,615,132.61 บาทซึ่ง
จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ได้จ่ายค่านายหน้าดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย และค่านายหน้า
สำหรับปีพ.ศ. 2523 จำนวน 2,011,886.05 บาท กับค่านายหน้าสำหรับปีพ.ศ. 2524
จำนวน 2,427,957.58 บาท ซึ่งโจทก์อุทธรณ์ว่าได้จ่ายไปจริงนั้นปรากฏจากคำเบิก
ความของนายสมชัย อภิวัฒนาพรพยานโจทก์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภาษีอากร 5 ว่าได้เคยตรวจสอบภาษีอากร 5 ว่าได้เคยตรวจสอบบัญชีของโจทก์ใน
รอบระยะเวลาบัญชี ปีพ.ศ. 2518-2521 และได้ยินยอมให้โจทก์นำค่านายหน้ามาคิด
หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้แสดงว่าจำเลยยอมรับว่ากิจการค้าของ
โจทก์มีค่านายหน้า นอกจากนั้นยังปรากฏจากคำเบิกความของนายพยม รวมเจริญ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 พยานจำเลยว่า ค่านายหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง
สรรพากรแล้วถือเป็นหลักฐานในการจ่ายค่านายหน้าได้ ซึ่งในข้อเท็จจริงสำหรับค่า
นายหน้า ปีพ.ศ. 2522 ซึ่งโจทก์ได้หักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากรถูกต้องแล้ว
จึงต้องถือว่าค่านายหน้าสำหรับปีพ.ศ. 2522 เป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิ
ได้ดังที่ศาลภาษีอากรกลางได้วินิจฉัยไว้ ส่วนค่านายหน้าปีพ.ศ. 2523 และ 2524 นั้น
เห็นว่า เมื่อเป็นที่ยอมรับว่ากิจการของโจทก์เป็นกิจการค้าที่จะต้องมีหรืออาศัยนาย
หน้าแล้ว จะอ้างได้อย่างไรว่ากิจการของโจทก์ในปีต่อมาคือปีพ.ศ. 2523 และ 2528
ไม่จำเป็นจะต้องมีค่านายหน้า เพราะเป็นกิจการที่มีสัญญาเป็นการผูกขาด นอกจาก
นั้นฝ่ายโจทก์ยังได้อ้างสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาฉบับหนึ่งจนนายหน้าปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 6 และสำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินค่านายหน้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัด
ศรีพลอยก่อสร้างมาเป็นหลักฐาน ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 9 ถึง 14 และตาม
สัญญาดังกล่าวค่านายหน้าที่คิดให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้างก็เพียงร้อยละ
1 ซึ่งน้อยกว่าที่เสียค่านายหน้าให้แก่บุคคลธรรมดาในปีพ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ
3 เสียอีก หากจะพิเคราะห์ถึงเหตุผลแล้วปรากฏจากคำเบิกความของนาย
ประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร 5 พยานจำเลยว่า กิจการของ

โจทก์ค้าขายเป็น 100 ล้านบาท การเสียค่านายหน้าในการขายสินค้าเพียงร้อยละ 1 นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดปกติวิสัย ส่วนในข้อที่จำเลยอ้างว่า ค่านายหน้าสำหรับปีพ.ศ. 2522 ลงจ่ายในวันที่ 30 ธันวาคม 2522 ในวันเดียวกันทั้งหมดนั้นก็ปรากฏจากคำให้การของนายประพนธ์พยานจำเลยเองว่าค่านายหน้านั้นตามหลักบัญชีอาจจะมาหักในวันสิ้นเดือนหรือวันสิ้นปีก็ได้ส่วนในข้อที่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้างมิได้นำค่านายหน้าที่ได้รับไปลงบัญชีและเสียภาษีเงินได้นั้นเห็นว่า เป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้าง มิใช่เป็นหน้าที่ของโจทก์จึงมิใช่เหตุผลที่จะนำมาเป็นข้ออ้างว่า มิได้มีการจ่ายค่านายหน้าให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้าง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์ได้เสียค่านายหน้าไปจริงในรอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2522, 2523 และ 2524 จึงชอบที่จะนำมาคิดหักคำนวณเป็นกำไรสุทธิได้ อุทธรณ์ของจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

สำหรับปัญหาในเรื่องค่าขนส่ง สำหรับปีพ.ศ. 2523 จำนวน 3,017,979.09 บาท และสำหรับปีพ.ศ. 2524 จำนวน 3,465,847.52 บาท นั้นพิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าในรอบปีพ.ศ. 2522 โจทก์มิได้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเลยทั้งนี้เพราะโจทก์มีรถยนต์บรรทุกสำหรับใช้ในการขนส่ง 1 คัน และในปีพ.ศ. 2522 ค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์บรรทุกดังกล่าววิ่งได้แก่ค่าน้ำมันและค่าซ่อมคิดเป็นเงินเพียง 17,932 บาท แต่ในปีพ.ศ. 2523 ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกสูงขึ้นกว่า 10 เท่าตัวเป็นจำนวนเงิน 189,047 บาท และในปีพ.ศ. 2524 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกของโจทก์สูงกว่า 30 เท่าตัวคิดเป็นเงินถึง 318,411.38 บาท กับมีการซื้อรถยนต์บรรทุกเพิ่มอีก 1 คัน แสดงว่ามีการใช้รถยนต์บรรทุกของโจทก์ในการส่งของมากขึ้น 10 ถึง 30 เท่าตัว นอกจากนั้นยังปรากฏจากคำให้การของนายประเสริฐ อภิรัตน์เกษม ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัด ต่อเจ้าพนักงานประเมินว่า บริษัทร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดเป็นลูกค้าผู้สั่งซื้อแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกจากโจทก์ เพราะจะซื้อโดยตรงจากบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไม่ได้ จะต้อง

ซื้อผ่านจากโจทก์ แต่รถยนต์บรรทุกที่นำแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกไปส่งนั้นเป็นรถของบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด โดยตรง ซึ่งนับว่าสมต่อเหตุผลเพราะเมื่อโจทก์จะต้องสั่งซื้อแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกจากบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัดให้แก่ลูกค้าอีกต่อหนึ่งโดยเหตุผลก็น่าจะให้บริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัดส่งสินค้าให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้าของโจทก์โดยตรง ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้นำมาส่งที่โกดังโจทก์ก่อนแล้วโจทก์จึงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนศรีพลอยก่อสร้างขนส่งอีกทอดหนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้ตรวจดูหนังสือสัญญาระหว่างโจทก์ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้างตามเอกสารหมายเลข จ.6 แล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้มีข้อตกลงในเรื่องการขนส่งแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกแต่ประการใดมีแต่ใบเสนอราคาค่าขนส่งของ ร.ส.พ. ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้าง ตามเอกสารหมายเลข จ.27 ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงไม่ได้ว่าได้มีการว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพลอยก่อสร้างให้เป็นผู้ขนส่งแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง ต้องห้ามมิให้นำมาคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทรี (9)อุทธรณ์โจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับรายจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัทเกียรติฟ้าจำกัด สำหรับปีพ.ศ. 2524 เป็นเงิน 184,808 บาทนั้น นอกจากคำเบิกความของนายวรวิทย์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ว่า ในรอบระยะเวลาบัญชี ปีพ.ศ. 2524 โจทก์ได้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทเกียรติฟ้า จำกัดแล้ว โจทก์ยังได้อ้างสำเนาเอกสารอีก 2 ฉบับ คือเอกสารหมายเลข จ.22 และ จ.23 มาเป็นหลักฐานด้วยสำหรับเอกสารหมายเลข จ.22 เป็นหนังสือนำเสนอข้าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข 1372524 จำนวนเงิน 184,808 บาทเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทเกียรติฟ้า จำกัด ส่วนเอกสารหมายเลข จ.23 เป็นใบแจ้งนำเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพ ว่าได้นำเงินจากธนาคารในประเทศเกาหลีจำนวน S86,113.36 บาทเข้าบัญชีของโจทก์แล้ว โจทก์มิได้มีแค่เพียงเอกสารที่มีข้อความว่าบริษัทเกียรติฟ้า จำกัดได้รับแผ่นเหล็กวิลาสที่ฝากไว้อย่างที่ว่าเลยอ้างเท่านั้นข้อเท็จ

จริงจึงฟังได้ว่า โจทก์ได้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทเกียรติฟ้าจำกัด เป็นเงิน 184,808 บาท เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหากำไรโจทก์จึงนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิได้ อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินสำหรับปีพ.ศ. 2524 เป็นเงิน 259,245.52 บาทนั้น ได้ความจากคำเบิกความของนายวรวิทย์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ว่า โจทก์ซื้อที่ดินมาเพื่อจะขายและต่อมาจะนำมาเป็นที่ก่อสร้างโกดัง แต่ก็มีได้ก่อสร้างขณะนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ การจ่ายเงินซื้อที่ดินดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน จึงต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทรี (5) เมื่อการจ่ายเงินซื้อที่ดินเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามมิให้นำมาคำนวณกำไรสุทธิแล้ว ค่าธรรมเนียมในการโอนจึงไม่อาจนำมาหักเพื่อคำนวณกำไรสุทธิได้ อุทธรณ์โจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนรายจ่ายค่าซ่อมแซมรั้วในปีพ.ศ. 2523 เป็นเงิน 25,100 บาท นั้นเจ้าพนักงานประเมินไม่ยอมให้นำมาหักเป็นรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิเนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินพบว่าเงินจำนวน 25,100 บาท นั้น โจทก์จ่ายเป็นค่ารับเหมาปลูกปลูกประดับพื้นหาใช่เป็นค่าซ่อมแซมรั้วไม่ ปรากฏว่าในชั้นศาลโจทก์ก็มิได้นำสืบหรือแสดงหลักฐานให้เห็นว่าการจ่ายเงิน 25,100 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรั้ว โจทก์คงมีแต่คำเบิกความของนายวรวิทย์ ผู้รับมอบอำนาจว่ารั้วถูกรถเฉี่ยวชนต้องเสียค่าซ่อม 25,100 บาท กับอ้างภาพถ่ายกำแพงรั้วมาแสดงเท่านั้น จึงไม่อาจจะรับฟังว่าการจ่ายเงิน 25,100 บาท เป็นการจ่ายเพื่อซ่อมแซมรั้ว ข้อเท็จจริงนำเชื่อเงินจำนวน 25,100 บาท เป็นรายจ่ายค่ารับเหมาปลูกประดับพื้นจากที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจพบการจ่ายเงินดังกล่าวจึงมีสัญญาเป็นรายจ่ายเพื่อทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินมิใช่รายจ่ายเพื่อการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม จึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้าม

มิให้นำมาคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 (ตรี) (5)แห่งประมวลรัษฎากร อุทธรณ์
จำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินตามแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินเพิ่มที่ 1160/2/00344 และที่1160/2/00345 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2526 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 107ข./2529/1 และเลขที่ 107ค/2529/1 เฉพาะใน
ส่วนที่เป็นค่านายหน้าในรอบระยะเวลาบัญชี 2523 และ 2524 ด้วยกับในส่วนที่จ่าย
เป็นค่าทดแทนความเสียหายให้แก่บริษัทเกียรติฟ้าจำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปี
พ.ศ. 2524 โดยให้นำมาคิดเป็นรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิได้ และให้ยกคำขอ
สำหรับรายจ่ายค่าซ่อมแซมรั้วในรอบระยะเวลาบัญชี ปีพ.ศ. 2523 ด้วย นอกจากนี้
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ของ
ทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ'.

(ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ